



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי : 8808/25

תחום החלטת המיסוי : מס ערך מוסף

הנושא : מחיר העסקה בשל מכירת בגדים משומשים - החלטת מיסוי בהסכם

1. עובדות המקרה :

- א. עוסק המפעיל חנות בגדים, מציע למכירה פרטי ביגוד משומשים (להלן : "העוסק" או "החנות" או "בגדים משומשים" בהתאמה).
- ב. העוסק רוכש , בגדים משומשים, לאחר שאלו הובאו לחנות, נבדקו ונקבע מחיר רכישה נפרד לכל בגד.
- ג. במעמד הרכישה, העוסק משלם את התמורה לבעלי הבגדים (להלן : "מחיר הרכישה").

2. הבקשה :

להחיל את הוראות סעיף 5(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 (להלן : "החוק"), כך שמחיר מכירת בגדים משומשים, יהא ההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה

3. תמצית הסדר המס ותנאיו :

סעיפי חוק ותקנות רלוונטיים :

- א. סעיף 7 לחוק קובע כדלקמן :
"מחירה של עסקה הוא התמורה שהוסכם עליה..."
- ב. סעיף 5(א) לחוק קובע חריג לכלל האמור בסעיף 7 לחוק ולפיו :
"5(א) שר האוצר רשאי לקבוע סוגים של דברי אמנות ושל נכסים משומשים למעט דירת מגורים שהמס עליהם, כשהם נמכרים בידי מי שעסקו מכירת נכסים כאלה, יהיה לא ממחירים המלא אלא מההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה. קבע שר האוצר כאמור לא ינוכה מס התשומות שהוטל על מכירתם לעוסק או על יבואם בידיו."
- ג. מכוח סעיף 5(א) לחוק הותקנו תקנות מס ערך מוסף (מכירת רהיטים משומשים) התשל"ט-1979 (להלן : "תקנות מכירת רהיטים משומשים") ובהן נקבעו סוגי נכסים שלגביהם יחולו הוראות סעיף 5(א) לחוק.
- ד. תקנה 1 לתקנות מכירת רהיטים משומשים מגדירה רהיטים כדלקמן :
"רהיטים" – רהיטים וחפצי בית משומשים."
- ה. המונח חפצים ביתיים הוגדר בתקנה 1 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים), התשל"ג-1973 (להלן : "תקנות מס רכוש"), כדלקמן :

"חפצים ביתיים - רהיטים, ביגוד, כלים, מכשירים לשימוש ביתי, ספרים ותקליטים, המצויים בבית מגוריו של אדם ואינם נכס כהגדרתו בחוק, למעט תכשיטים, חפצי אמנות ועתיקות";

ו. סעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-196, מגדיר את המונח "נכס" כדלקמן:
"נכס" - קרקע, קרקע חקלאית לרבות היבול שעליה, בנין, מבנה בתהליך בניה, מטעים, מלאי וציוד הנמצאים בשטח המדינה וכן כלי שיט וכלי טיס הרשומים בישראל או החייבים ברישום בישראל אף אם אינם מצויים בה;"

עמדתנו בנסיבות העניין

ז. לאור תכלית החקיקה והתקנות, ייראו בבגדים משומשים כעונים להגדרת "רהיטים" לעניין תקנות מכירת רהיטים משומשים נוכח היותם חפצי בית.

ח. בנוסף לאמור בסעיף 3(ז') לעיל, ייראו גם ביתר הנכסים המפורטים בהגדרת "חפצים ביתיים", כהגדרתם בתקנות מס רכוש, כנכללים במונח "חפצי בית" שבהגדרת "רהיטים" שבתקנות מכירת רהיטים משומשים, וגם לגביהם יחולו ההוראות המפורטות להלן.

ט. לאור האמור, ובהתאם להוראות סעיף 5(א) לחוק, עוסק שעסקו מכירת בגדים משומשים, המס על מכירתם ישולם על ההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה בכפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים בתקנות 3, 4, 5 ו- 6 לתקנות מכירת רהיטים משומשים.

י. תשומת הלב, כי ניהול התיעוד שבתקנה 3 לתקנות מכירת רהיטים משומשים, אשר מטרתו, בין היתר, יכולת המעקב אחר רכישת טובין ומכירתם, הינו תנאי מהותי להחלת סעיף 5(א) לחוק.

יא. יודגש, כי אשר נמכר בגד משומש בסכום הנמוך ממחיר רכישתו (להלן: **"סכום ההפסד"**), מחיר העסקה לעניין מע"מ יהא סכום אפס, וסכום ההפסד אינו ניתן לקיזוז ממכירה אחרת, היות ורואים כל עסקה כעומדת בפני עצמה וכעסקה נפרדת מעסקה אחרת.

יב. לא מולאו התנאים המפורטים לעיל, כולם או חלקם, יחולו הוראות סעיף 7 לחוק, והמס בשל מכירת בגדים משומשים יוטל על מחירם המלא ולא על ההפרש שבין מחירם בעת המכירה לבין מחירם בעת הרכישה.

4. עמדתנו זו הובאה בתמצית בלבד: במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.